

DOHODA

o ukončení Zmluvy o nájme pozemku zn. 5/221/2M62-22/2000
zo dňa 04.09.2000 v znení dodatku č. 1, uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dohoda**“ v príslušnom tvare)

Článok I. Zmluvné strany

Prenajímateľ:

1.1. **Názov:** **Mesto Pezinok**
so sídlom: Radničné námestie č. 44/7, 902 14 Pezinok, SR
štatutárny orgán: JUDr. Roman Mács, primátor
IČO: 00 305 022
DIČ: 2020662226
bankový účet: vedený v banke Všeobecná úverová banka, a.s.;
skrátенý názov: VÚB, a.s.,
IBAN:
(ďalej len „**prenajímateľ**“ v príslušnom tvare)

a

Nájomcovia:

1.2. **Meno a priezvisko:** **Dáriuš Šubjak**
Rodené priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu: č. 180, 906 35 Plavecký Peter, SR
Štátna príslušnosť:
(ďalej ako „**nájomca č. 1**“ v príslušnom tvare)

a manželka

1.3. **Meno a priezvisko:** **Eva Šubjaková**
Rodené priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu: Bystrická č. 2497/17, 902 01 Pezinok, SR
Štátna príslušnosť:
(ďalej ako „**nájomca č. 2**“ v príslušnom tvare)

(Nájomca č. 1 a Nájomca č. 2 ďalej spoločne ako „**nájomcovia**“)

(nájomca a prenajímateľ spolu aj ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom tvare)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.09.2000 Zmluvu o nájme pozemku zn. 5/221/2M62-22/2000 v znení dodatku č. 1 zn. 5/22/MB3/V-10/32-07/Šubjak-dod.1/03 zo dňa 21.07.2003 (ďalej len „**Nájomná zmluva**“ v príslušnom tvare), ktorou prenechal prenajímateľ, ako výlučný vlastník v podiele 1/1 k celku, do užívania nájomcovi časť pozemku vo výmere 155 m² (záhradka č. 13A), v zmysle priloženej snímky z mapy, ktorá tvorí prílohu č. 1 k Dohode, z pôvodného pozemku registra „E“ s parcelným číslom 2031 o celkovej výmere 44398 m², druh pozemku: orná pôda, vedená v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10434, katastrálne územie Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, nachádzajúceho sa v lokalite: Dolná tehelná (ďalej len „**Predmet nájmu**“ v príslušnom tvare).
- 2.2. Predmet nájmu bol prenajatý za účelom jeho užívania ako záhrady, pričom nájomná zmluva bola uzatvorená tak, že doba nájmu sa zmenila po 31.12.2013 na dobu **neurčitú**.

Článok III. Predmet dohody

- 3.1. Zmluvné strany sa podľa článku 7. Zánik nájmu bodu 2 Nájomnej zmluvy dohodli na ukončení zmluvného vzťahu založeného na základe Nájomnej zmluvy, a to dňom 31.12.2025.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto dohody a odovzdaním predmetu nájmu podľa bodu 3.3 a 3.4. tejto dohody a zaplatením dlžného nájomného za obdobie rokov 2024, 2025 spolu v sume **30,86 Eur v lehote 14 dní odo dňa podpisu tejto dohody bezhotovostným prevodom na účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto dohody alebo úhradou do pokladne Mestského úradu Pezinok**, sú vysporiadané všetky ich práva, povinnosti a záväzky plynúce z Nájomnej zmluvy a žiaden z účastníkov tejto dohody si nebude z tohto titulu nateraz ani v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky voči druhému účastníkovi.
- 3.3. Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu odovzdá prenajímateľovi najneskôr ku dňu 31.01.2026, a to v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
- 3.4. O odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi bude spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu, ktorý bude priložený k tejto Dohode ako príloha č. 2.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s právnou silou originálu, z tohto jeden (1) rovnopis pre každého nájomcu a dva (2) rovnopisy pre prenajímateľa.
- 4.3. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, alebo v omyle a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si Dohodu prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

4.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je:

Príloha č. 1 - situácia

Príloha č. 2 - protokol o odovzdaní a prevzatí

zn. BelMo-62124-2714/2025

V Pezinku, dňa

V Pezinku, dňa

Prenajímateľ:
Mesto Pezinok

Nájomcovia:

.....
JUDr. Roman Mács
primátor mesta

.....
Dáriuš Šubjak

V Pezinku, dňa
.....

.....
Eva Šubjaková